Anexos 4.0
Substituição Tributária

Anexo 4.46
Da Substituição Tributária nas Operações com Produtos de Higiene Pessoal

Protocolo ICMS 58/18.
Redação dada pela Resolução Administrativa nº 32/20, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Alterações:
Resoluções Administrativas nº: 64/22

Art. 1º Nas operações interestaduais destinadas a este Estado com os produtos constantes na Tabela I deste Anexo, nos termos do Protocolo ICMS 58/18, de 02 de outubro de 2018, fica atribuída ao contribuinte remetente, na forma definida no art. 499 do RICMS, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS relativo às operações subsequentes.

Art. 2º A base de cálculo do imposto, para os fins de substituição tributária, será o valor correspondente ao preço máximo de venda a varejo fixado por autoridade competente, ou na falta deste, o preço sugerido ao público pelo fabricante ou importador, acrescido, em ambos os casos, do valor do frete quando não incluído no preço.

§ 1º Inexistindo os valores de que trata o caput, a base de cálculo corresponderá ao montante formado pelo preço praticado pelo remetente, acrescido dos valores correspondentes a frete, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, adicionado da parcela resultante da aplicação, sobre o referido montante, do percentual de margem de valor agregado ajustada ("MVA ajustada"), calculada segundo a fórmula "MVA ajustada = [(1+ MVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / (1- ALQ intra)] -1", onde:

I – "MVA-ST original" é a margem de valor agregado para operação interna, prevista no §2º;

II – "ALQ inter" é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação;

III - "ALQ intra" é o coeficiente correspondente à alíquota interna ou percentual de carga tributária efetiva, quando este for inferior à alíquota interna, praticada pelo contribuinte substituto da unidade federada de destino, nas operações com as mesmas mercadorias.

§ 2º A MVA-ST original é 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento).

Art. 3º O disposto neste Anexo aplica-se também às operações internas e de importação.

Art. 4º O contribuinte estabelecido neste Estado, quando remetente dos produtos de que tratam este Anexo, para as demais unidades federadas, observará a legislação do Estado destinatário.

TABELA I

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

(Tabela alterada pela RA nº 64/22)

ITEM	*CEST*	*NCM/SH*	*DESCRIÇÃO*
23.0	*20.023.00*	*3306.10.00*	*Dentifrícios*
24.0	*20.024.00*	*3306.20.00*	*Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais)*
25.0	*20.025.00*	*3306.90.00*	*Outras preparações para higiene bucal ou dentária*
39.0	*20.039.00*	*4014.90.90*	*Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha*
40.0	*20.040.00*	*3924.90.00 3926.90.40 3926.90.90*	*Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone*
48.0	*20.048.00*	*9619.00.00*	*Fraldas, exceto os descritos no CEST 20.048.01*
48.1	*20.048.01*	*9619.00.00*	*Fraldas de fibras têxteis*
49.0	*20.049.00*	*9619.00.00*	*Tampões higiênicos*
50.0	*20.050.00*	*9619.00.00*	*Absorventes higiênicos externos*
51.0	*20.051.00*	*5601.21.90*	*Hastes flexíveis (uso não medicinal)*
58.0	*20.058.00*	*9603.21.00*	*Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras*
~~*63.0*~~	~~*20.063.00*~~	~~*3923.30.00 3924.90.00 3924.10.00 4014.90.90*~~	~~*Mamadeiras*~~

		~~7010.20.00~~	
63.0	*20.063.00*	*3923.30.90* *3924.10.00* *3924.90.00* *4014.90.90* *7013*	*Mamadeiras*